

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು 560001

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಕೋ/ಇ-2119426/ಸುತ್ತೋಲೆ/2025-26

ದಿನಾಂಕ:13.04.2026

:: ಸುತ್ತೋಲೆ ::

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆನ ಸುತ್ತೋಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ : 1) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ), ಶಾ.ಶಿ.ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಪಿ 5 ಡಿಎಆರ್ 2026, ದಿನಾಂಕ:

17.02.2026.(ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:18)

2) ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಕಾ/10599949/2025, ದಿನಾಂಕ:28.07.2025.

ಉಲ್ಲೇಖದ (1)ರ ಪತ್ರದನ್ವಯ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡಕಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಲಮಿತಿಯಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಅಡಕಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧಿಸಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಪಾಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

(ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ)


ವಿಜಯ ಈ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)

ಇವರಿಗೆ,

1. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ.
2. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ.
3. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ) ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
6. ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ), ಬೆಂಗಳೂರು.
7. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ. ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
8. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಎ.ಬಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಟಿ.ಬಿ.ಎಸ್., ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು / ಮೈಸೂರು / ಬೆಳಗಾವಿ / ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ರವರುಗಳಿಗೆ,
11. ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
12. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) / (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ರವರುಗಳಿಗೆ,
13. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರವರುಗಳಿಗೆ,
14. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇ-ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅಳಡಿಸಲು.
15. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

(8)

ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಐ.ಎ.ಸಿ.,
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Dr. SHALINI RAJNEESH, I.A.S.,
Chief Secretary



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
Government of Karnataka

ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಕಾ/11792744/EP2026

28 ನೇ ಜುಲೈ, 2025.

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್- ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ
ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ದಿನಾಂಕ: 18-07-2025 ರ ಪತ್ರವನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
18849/2025 [S-KSAT] ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ
ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು
ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಆಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇಇವಿ
2003, ದಿನಾಂಕ: 11.09.2003ರಲ್ಲಿ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು
ಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು
ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಲಮಿತಿಯಂತೆ ಮತ್ತು
ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ
ಕಾಲಮಿತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ
ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

(ಹಸ್ತ)

(ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್)

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಇವರಿಗೆ:

ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಅಸುಇ 12 ಸೇಇವಿ 2003

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿಧಾನಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 11.9.2003ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ವಿಷಯ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದರಲ್ಲಿ,
ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ : 1) ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಅಸುಇ 14 ಸೇಇವಿ 96.

ದಿನಾಂಕ: 31.5.1997

2) ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಅಸುಇ 19 ಸೇಇವಿ 2001,

ದಿನಾಂಕ: 28.6.2001

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ವಿವಿಧ
ಹಂತಗಳಿಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28.6.2001ರ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನದಲ್ಲಿ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲಮಿತಿಯು
ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಹಂತ	ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲಮಿತಿ
ಅ) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಕ್ರಮಗಳು ದುರ್ನಡತೆಗಳು ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ದೋಷರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ತನಿಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು	1 ತಿಂಗಳು
ಆ) ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲು;	1 ತಿಂಗಳು
ಇ) ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು	4 ತಿಂಗಳು
ಈ) ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು;	1 ತಿಂಗಳು
ಉ) ಕಾರಣ ಕೇಳುವ 2ನೇ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಾದಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ನೀಡಲು	1 ತಿಂಗಳು
ಊ) ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು	1 ತಿಂಗಳು

ಗರಿಷ್ಠ 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 28.6.2001ರ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಕುರಿತು ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್)

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

K. Shashi Kiran Shetty
ADVOCATE GENERAL
STATE OF KARNATAKA



OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL
HIGH COURT BUILDING
BENGALURU - 560 001
080-22862583
Facsimile No. 080-22867522
e-mail: advocategeneralkar@gmail.com

ತುರ್ತು

D.O.No. 1284/A4B/2025-26.

Dated: ..18.07.2025...

To,

The Chief Secretary to Government,
Vidhana Soudha,
Bengaluru-01.

PR5- Revenue
Secy- DPA R

Sub: Writ Petition No.18849/2025 [S-KSAT] on the
file of the High Court of Karnataka at Bengaluru
- Sri Ravi [vs] State of Karnataka, Bengaluru
and another.

The Hon'ble High Court consisting of the bench of Hon'ble Shri Justice S.G.Pandith and Hon'ble Shri Justice Nadaf T.M., have taken note of the fact that in Writ Petition No.18849/2025 between Sri M.P.Ravikumar [vs] State of Karnataka and others and similarly placed case whereunder the Petitioner were facing enquiry for various irregularities and the enquiry report had found them guilty as against which they had preferred Application before the Hon'ble Karnataka State Administrative Tribunal at Bengaluru challenging the enquiry report.

The Hon'ble Karnataka State Administrative Tribunal had held the enquiry reported to be in order and had further directed the Government to pass orders of punishment as prescribed under the Karnataka State Civil Service Rules within prescribed period of time.

However, in spite of lapse of the period prescribed, the Government is not passing any orders as contemplated under Karnataka Civil Service Rules. The Hon'ble High Court has taken note of the decision of the Hon'ble Apex Court passed in State of UP [vs] Ram Prakash Singh reported in 2025 online SC 891, the Hon'ble Supreme Court of India at para 69 has directed as under:

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಕಛೇರಿ
ಪತ್ರ / ಸಿ.ಎ.ವಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣಗೊಂಡ
18/7/25
ದಿನಾಂಕ:

'This is for the simple reasons that the sanctity of the orders of Tribunals/courts cannot be disrespected by errant parties. The dignity of the judicial process would be seriously eroded and there would be nothing left of the rule of law if orders of tribunals/Courts, validly made, are disobeyed and the disobedience is encouraged by being indulgent.

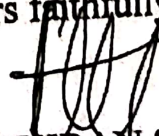
Finally, we hasten to add that if a tribunal/Court stipulates a fixed time by which an enquiry or proceedings for disciplinary action ought to be concluded coupled with a rider that, in default, the enquiry/proceedings will stand lapsed, the disciplinary authority in such a case would cease to have the jurisdiction to proceed further unless, of course, citing genuine grounds, a recall of such default clause is sought and obtained to proceed further in accordance with law".

The Hon'ble High Court has directed the undersigned to bring it to your notice about the delay caused in passing orders post to be judgment passed by the Hon'ble Karnataka State Administrative Tribunal by placing reliance on the judgment stated above, the officers who have been guilty both in the enquiry report as well as by the Karnataka State Administrative Tribunal are now being exonerated.

Hence, you are hereby requested to bring all the departments to adhere to the time fixed by the Hon'ble Karnataka State Administrative Tribunal and to pass orders within time prescribed thereunder. The Hon'ble High Court has directed an affidavit to be filed in this regard.

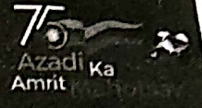
Failing which, efficacy to the enquiry report and orders of the Hon'ble Karnataka State Administrative Tribunal will be lost. Kindly, treat the matter as **EXTREMELY URGENT**.

Yours faithfully,


(K. SHASHI KIRAN SHETTY)
ADVOCATE GENERAL

[Skip to main content](#)

Official Website of High Court of Karnataka


[About Us](#)
[Judgments](#)
[Services](#)
[Notifications](#)
[Cause Lists](#)
[Others](#)
[Case Status](#)
[NJDG Case Status](#)
[Cert. Copy Status](#)
[Daily Orders](#)

[◀ back](#)

Status: Pending

Case Number: WP 18849/2025
(KAHC010406332025)

Classification: S KSAT

Date of Filing: 21/06/2025 16:13:57

Petitioner: SRI M P RAVIKUMAR

Petitioner Advocate:
RAGHAVENDRA G GAYATRIRespondent: THE STATE OF
KARNATAKA

Respondent Advocate:

Filing No.: WP 18738/2025

Judge: S.G.PANDIT AND T.M.NADAF

Last Posted For: PRELIMINARY
HEARING

Last Date of Action: 11/07/2025

Last Action Taken: ADJOURNED

Next Hearing Date: 21/07/2025

Daily Orders: WP 18849/2025

1

S.G.PANDIT AND T.M.NADAF

11/07/2025

ORAL ORDER

(PER: HON'BLE MR. JUSTICE S.G.PANDIT)

Learned AAG Sri.V.G.Bhanu Prakash files two affidavits dated 11.07.2025 along with documents and the same are taken on record.

Learned AGA shall file statement of objections to the writ petition.

Re-list the matter for preliminary hearing on 21.07.2025.

Last Updated On: 2025-07-14 14:51:25

2

S.G.PANDIT AND T.M.NADAF

09/07/2025

This Court by an order dated 07.07.2025, directed the second respondent - Commissioner to explain as to why final order as directed by the Tribunal in the enquiry is not passed, even after nearly one year from the date of the Tribunal's order.

2. Today, learned Additional Advocate General Sri.V.G.Bhanu Prakash appears on behalf of the respondents, along with learned AGA, Sri.B.Ravindranath.

3. An Affidavit explaining the circumstances is not filed as directed. On the other hand, learned AGA would submit that on 08.07.2025, an order has been passed in pursuance to the Tribunal's order dismissing the petitioner from service.

4. The Tribunal under the impugned order dated 03.09.2024, in Application No.927/2024 specifically directed to pass final order taking into consideration the reply submitted by the petitioner to the second show-cause notice and the Tribunal further observed that the order shall be passed within a period of two months from the date of receipt of the copy of the order, without seeking further extension of time in the matter.

5. Learned counsel for the petitioner Sri.Raghavendra G. Gayatri brings to the notice of this Court the decision of the Hon'ble Apex Court in the case of STATE OF UTTAR PRADESH THROUGH PRINCIPAL SECRETARY, DEPARTMENT OF PANCHAYATI RAJ, LUCKNOW vs. RAM PRAKASH SINGH, wherein the Hon'ble Apex Court in an identical circumstances, at paragraph No.62, has observed as follows:

"62. xxx

Thirdly, even if the delinquent employee has not objected to continuation of proceedings beyond the time stipulated by the tribunal/court but before the final order is passed in the proceedings, the disciplinary authority would be bound to seek and obtain extension of time. This is for the simple reason that the sanctity of the orders of tribunals/courts cannot be disrespected by errant parties. The dignity of the judicial process would be seriously eroded and there would be nothing left of the rule of law if orders of tribunals/courts, validly made, are disobeyed and the disobedience is encouraged by being indulgent. Finally, we hasten to add that if a tribunal/court stipulates a fixed time by which an enquiry or proceedings for disciplinary action ought to be concluded coupled with a rider that, in default, the enquiry/proceedings will stand lapsed, the disciplinary authority in such a case would cease to have the jurisdiction to proceed further unless, of course, citing genuine grounds, a recall of such default clause is sought and obtained to proceed further in accordance with law."

6. The Hon'ble Apex Court in the aforesaid judgment has observed that the sanctity of the orders of the Tribunals/Courts cannot be disrespected by errant parties. In the said case also, there was a direction to conclude the proceedings within a fixed time. The Authorities therein failed to conclude the proceedings within the time fixed and thereafter without seeking extension of time, passed an order of punishment. In the said circumstances, the Hon'ble Apex Court held that without extension of time no order of punishment could be validly made. Further, the Hon'ble Apex Court added that if the Tribunals / Courts stipulates a fixed time within which an enquiry disciplinary action ought to be concluded, coupled with a rider that, in default, the enquiry / proceedings will stand lapsed, the disciplinary authority in such a case would cease to have the jurisdiction to proceed further, unless, of course, citing genuine grounds, a recall of such default clause is sought and obtained to proceed further in accordance with law.

6. In the instant case also, prima-facie we are of the view that the Commissioner admittedly has not passed an order as directed by the Tribunal and even more, is that the Commissioner passed an order, after the notice was ordered in this petition, without looking to the observations of the Tribunal that the order shall be passed within two months, from the date of receipt of a copy of the order, without seeking further extension of time.

7. The Commissioner shall show-cause as to why action should not be recommended for overreaching the order of the Tribunal, including initiation of contempt proceedings.

8. Relist this writ petition on 11.07.2025, for 'Preliminary Hearing'.

Last Updated On: 2025-07-09 18:45:24

07/07/2025

S.G.PANDIT AND T.M.NADAF

Sri.Raghavendra G. Gayatri, learned counsel for the petitioner undertakes to file translated copies of Kannada document within two weeks.

Said submission is placed on record.

Sri.B.Ravindranath, learned AGA accepts notice for respondents No.1 and 2.

Respondent No.2 - Commissioner is directed to explain as to why final order as directed by the Tribunal in the enquiry is not passed even after nearly one year from the date of Tribunal's order.

Learned AGA shall get instruction by 09.07.2025 at 2.30 p.m.

Last Updated On: 2025-07-08 12:32:53